



Conselho da Justiça Federal
Turma Nacional de Uniformização

Processo nº 0500774-49.2016.4.05.8305

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (457)

REQUERENTE: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS e outros

REQUERIDO: JOSE ERIBERTO DA SILVA

Advogado do(a) REQUERIDO: DIEGO BRANDAO BEZERRA - PE029581

DECISÃO

Trata-se de incidente de uniformização nacional suscitado pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, pretendendo a reforma de acórdão oriundo da Turma Recursal dos Juizados Especiais da Seção Judiciária de Pernambuco que, mantendo a sentença, rejeitou o seu pedido de fixação projetada da data de cessação do benefício de auxílio-doença concedido à parte autora, baseando-se na estimativa temporal de recuperação feita pelo perito - a chamada alta programada judicial -, sobre o fundamento de que as alterações promovidas pela MP n. 739/2016 não seriam aplicáveis aos feitos ajuizados antes de sua vigência, como no caso dos autos.

Sustenta a parte requerente que o referido posicionamento diverge da orientação firmada na Turma Recursal do Rio de Janeiro, a qual entende ser possível estipular o prazo para a parte fruir de seu benefício, de acordo com a previsão trazida pela MP n. 739/2016, que deu origem aos §§8º e 9º do art. 60 da Lei 8.213/91, independentemente do fato de que a ação tenha sido ajuizada em momento anterior à vigência do referido diploma legal.

Em sede de juízo de admissibilidade, o Presidente da Turma de origem admitiu o incidente.

É o relatório.

O presente recurso merece trânsito, pois verificada sua tempestividade, a devida realização do cotejo analítico entre os arestos em confronto, bem como o correto questionamento da matéria trazida a debate.

Tendo em vista a quantidade de feitos que tratam da mesma matéria e sendo evidente a divergência jurisprudencial acerca da questão relativa à aplicabilidade das alterações trazidas pela MP n. 739/2016 para fixação da data de cessação projetada do auxílio-doença às demandas ajuizadas em momento anterior à sua vigência, ultrapassados os pressupostos de admissibilidade, entendo que os autos devem ser encaminhados ao Colegiado desta Turma para melhor análise.

Assim sendo, determino a distribuição do feito, bem como a afetação do tema como representativo da controvérsia, e, no mesmo, sentido, o sobrestamento, no âmbito dos Juizados Especiais Federais, dos demais processos que tenham como fundamento a mesma questão de direito, conforme preceitua o art. 17, incisos I e II, do RITNU.

Sejam os autos, primeiramente, encaminhados à Secretaria desta TNU para que officie às Turmas Recursais para ciência, bem como para o cumprimento das demais providências descritas no art. 17, inciso III e seguintes do RITNU.

Publique-se. Intimem-se.

Brasília, 24 de fevereiro de 2017.

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES
Presidente da Turma Nacional de Uniformização
dos Juizados Especiais Federais

?